

横浜市PFI等長期契約における物価変動条項標準化推進条例（仮称）

English title: Ordinance to Standardize Inflation-Adjustment Clauses in Yokohama City Long-Term Contracts Including PFI

対象自治体: 横浜市

1. 本文

横浜市は、PFI法に基づく事業その他、市が契約当事者となる公共施設の整備、維持管理又は運営を含む長期契約（以下「対象契約」という。）について、物価変動に伴う対価調整の判断基準、協議開始基準、議会説明様式及び公表事項を、全庁共通の運用基準として整備する。

1) 対象

- ・ 横浜市が契約当事者となる公共施設整備・維持管理運営型の長期契約
- ・ 市が議決、同意その他の手続に関与する契約変更案件
- ・ 新規契約、更新、延長、大規模改修及び再契約に伴う変更協議
- ・ 既存契約の条項は、直ちに一律変更するのではなく、次回の変更協議、更新又は再契約の時点で順次見直す

2) 実施主体

- ・ 主担当：財政局
- ・ 共同実施：政策経営局、所管局、契約担当部門
- ・ 財政局は、物価指標の選定、見直し時期、協議開始基準、議案提出基準を定める事務局を務める
- ・ 所管局は、各案件の契約内容、費目区分、実務上の変更協議を担う
- ・ 必要に応じて、外部有識者を含む確認会議を設置できる

3) 措置

横浜市は、次の事項を定める。

1. 標準条項の整備
2. 新規の対象契約には、物価変動時の対価調整条項を原則として盛り込む
3. 既存契約は、更新、延長、大規模改修、再契約の時点で、標準条項への適合を確認する
4. 年次点検

5. 年1回、契約ごとに、建設費相当分、維持管理費、運営費の価格変動を点検する

6. 参照物価指標は契約ごとにあらかじめ指定し、採用指標の妥当性を毎年度確認する

7. 変更協議の開始基準

8. 契約類型ごとに、物価変動により協議を開始する基準、再積算を行う基準、議案提出を要する基準を定める

9. 少なくとも「どの費目が、どの指標に連動し、どの時点で協議に入るか」を文書化する

10. 変更基準は、当該契約の規模、履行期間、費目構成に応じて個別に設定し、単一の全国共通値は置かない

11. 議会説明の標準化

12. 契約変更議案の説明では、変更理由、対象業務、対象費目、影響額、財源を同一様式で整理する

13. 少なくとも、当初契約額、変更後契約額、増減額及び増減率を明記する

14. 変更理由は、物価変動との関係が分かるように記載する

15. 市民向け公表

16. 契約変更が生じた場合、市は、変更理由、対象業務、影響額、財源を市のウェブサイトで公表する

17. ただし、個別契約の秘匿情報は除く

18. 公表対象には、変更前後の契約額と、変更の直接原因が物価変動であることを含める

19. 再発防止の内部検証

20. 同種の変更が繰り返される案件については、設計・入札時に置いた価格前提の妥当性を検証し、次回以降の契約条件に反映する

21. 価格改定条項がある場合でも、条項の発動要件、指標の選定、見直し時期の妥当性を毎回検証する

4) 施行時期

- ・ 条例は公布の日から施行する

- ・ 既存契約への適用は、直ちに契約条件を変更するのではなく、次回の変更協議、更新、再契約の時点から順次適用する

- ・ 施行後3か月以内に、財政局は標準様式、指標一覧及び協議開始基準の案を作成し、関係局に通知する

5) 予算・財源

- ・ 本条例は、新たな大型ハード整備費を追加で計上するものではない
- ・ 必要経費は、財政局及び所管局の既存事務費の範囲で対応する
- ・ 外部有識者の活用やデータ整備に追加費用が生じる場合は、既存予算の範囲で対応し、なお不足する場合に限り補正予算で措置する
- ・ なお、契約変更に伴う事業費増そのものは、各契約の個別事情により異なるため、本条例では一律の抑制額を設定しない

2. 提案理由

横浜市の議案記録では、PFI等の長期契約において物価変動に伴う契約額増が実際に発生している。確認できた具体例として、横浜文化体育館再整備事業契約は32,731,353,060円から33,226,523,215円へ増額され、本牧市民プール再整備事業契約は2,884,442,460円から2,943,311,432円へ増額された。分析では、それぞれ約1.51%増、約2.04%増である。いずれも変更理由は、物価変動に伴う維持管理・運営業務の対価増であった。これらは、長期契約では当初の価格前提が維持されにくいことを示している。

一方で、今回確認できた範囲では、契約ごとに、どの費目をどの物価指標で見直し、どの程度の変動で協議を開始するかが、十分に共通化されているとはいいがたい。また、会議録の該当箇所の特定、費目別・指標別の標準化、横浜市内の道路、橋梁、公園、下水道の維持管理に関する具体的な物価変動影響額は未確認である。したがって、現時点で断定できるのは「長期契約で物価変動による増額は既に生じている」という点までであり、影響の全体像はなお追加検証が必要である。

市区町村レベルでの対応が必要なのは、契約主体が横浜市であり、施設の維持管理・運営条件、利用者サービス、財政負担の見通しが市の契約実務に直接依存するためである。国の制度枠組みの下でも、実際の契約変更判断、議会への説明、市民への公表は市の運用で決まる。よって、横浜市が自ら標準化を行うことに実務上の意義がある。

本提案は、物価変動による契約変更を一律に抑制するものではない。むしろ、変更が必要な場合に、協議開始基準、議会説明様式、公表事項を統一し、説明可能性と比較可能性を高めることを目的とする。現在確認できている証拠だけでは、どの契約類型で負担増が最も大きいか、どの物価指標が最も適合するか、標準化によってどの程度の負担増を抑えられるかは未確定であるため、本条例はまず運用基準の標準化を先行させ、実績データの蓄積により改善する設計とする。

3. 検証計画

1) 残る証拠の空白

- ・ どの契約類型で物価変動の影響が最も大きいのか
- ・ 変更の主因が、建設費上昇、維持管理費上昇、運営費上昇のどれにあるか
- ・ 契約ごとに、どの物価指標が最も適合するか
- ・ 変更基準を設けた場合、議案件数、追加負担、サービス水準にどのような影響があるか
- ・ 横浜市内の道路、橋梁、公園、下水道の維持管理費や更新費に、物価変動がどの程度波及しているか
- ・ 既存契約への後付け変更を行わない場合でも、更新時の運用改善で十分か

2) 収集するデータ、担当、頻度

- ・ **収集データ**
 - ・ 各対象契約の契約金額、変更金額、変更理由、変更対象費目
 - ・ 契約時に採用した物価指標と、その後の実績値
 - ・ 契約変更までの期間、議案化の有無、議決結果
 - ・ 変更協議の開始日、合意日、公表日
 - ・ 道路、橋梁、公園、下水道に係る維持管理費及び更新費の年度別推移
- ・ **担当**
 - ・ 財政局が全体集約
 - ・ 所管局が案件ごとの契約情報を提出
 - ・ 契約担当部門が指標と条項の整合性を確認
 - ・ 関係所管局がインフラ維持管理費の年度推移を提出
- ・ **頻度**
 - ・ 年1回の定期点検
 - ・ 契約変更が発生した都度、随時更新

3) 効果測定指標

- ・ 物価変動に起因する契約変更の件数
- ・ 契約変更までの平均所要期間
- ・ 変更理由の記載明確性
- ・ 物価変動条項の設定率
- ・ 変更後の財政負担の見通し精度
- ・ 議会説明資料の標準様式利用率
- ・ 標準様式により、変更理由と費目の対応が一読で把握できる案件の割合

4) パイロットの要否

- ・ **要する**
- ・ 全契約に一斉適用する前に、既に変更が生じた、又は変更リスクが高い施設群で試行する
- ・ **試行対象**
- ・ 横浜文化体育館再整備事業
- ・ 本牧市民プール再整備事業
- ・ みなとみらい21中央地区20街区M I C E 施設整備事業関連契約
- ・ **期間**
- ・ 12か月
- ・ **成功基準**
- ・ 契約ごとの採用指標と変更基準が文書化されること
- ・ 変更理由と費目の対応関係が議会・市民に説明可能な形で整理されること
- ・ 年次点検により、次回更新時の見直し案が作成されること
- ・ 試行対象の少なくとも1件で、標準様式による説明が実施されること

4. 出典

- ・ (SearchLocalGov bill) 議案番号 不明 「横浜文化体育館再整備事業契約の変更」 令和6年第1回定例会 議決結果:未確認 (取得日 2026-07-13)
- ・ (SearchLocalGov bill) 議案番号 不明 「本牧市民プール再整備事業契約の変更」 令和6年第1回定例会 議決結果:未確認 (取得日 2026-07-13)
- ・ (AnalyzeData) 横浜文化体育館再整備事業契約及び本牧市民プール再整備事業契約の変更前後契約額・増減率の算出 入力データ: (SearchLocalGov bill) 横浜文化体育館再整備事業契約の変更、(SearchLocalGov bill) 本牧市民プール再整備事業契約の変更 (実施日 2026-07-13)